

1500806-45.2021.8.26.0318

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fernanda Oliveira Silva

Comarca: Leme

Foro: Foro de Leme

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/06/2022

... qual costumeiramente é praticado o tráfico de drogas, carregava algo junto à cintura e se evadiu ao ver a viatura, circunstâncias e comportamento que somados configuraram fundadas razões para atuação dos agentes de segurança.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Leme

Foro de Leme

Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos 770, Leme-SP - cep 13610-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500806-45.2021.8.26.0318 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500806-45.2021.8.26.0318

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2154743/2021 - DEL.POL.LEME, 18376411 - DEL.POL.LEME, 3065/21/807 - DEL.POL.LEME, 2154743 - DEL.POL.LEME

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FRANCISCO DANIEL DE SOUZA APOLONIO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fernanda Oliveira Silva

Vistos.

FRANCISCO DANIEL DE SOUZA APOLONIO foi denunciado porque, no dia 08 de junho de 2021, por volta das 11:35 horas, na Rua Antônio Roversi, Jardim Nova Santa Rita, e na Rua Abílio Zanca n. 866, Jardim Empyreo, nesta cidade e comarca de Leme/SP, traria consigo, guardaria e teria em depósito, para fins de tráfico, 878 porções de cocaína, pesando 141,2 gramas, e 167 porções de maconha, pesando 195,4 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fl. 14; auto de exibição e apreensão de fls. 21/23 - autos nº 1500807- 30.2021.8.26.0318; laudo toxicológico de fls. 91/93 e laudo toxicológico de fls. 107/109 - autos nº 1500807-30.2021.8.26.0318).

O réu foi notificado (fls. 85) e apresentou defesa prévia (fls. 94/95).

A denúncia foi recebida (fls. 96/97).

Aditamento da denúncia às fls. 104/106, que foi recebida às fls. 113/115.

Durante a instrução foram ouvidas as testemunhas e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu, a elevação da pena base, o reconhecimento da menoridade, a não redução da pena nos termos do parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006 e a fixação do regime fechado para início do cumprimento da pena.

A Defesa, preliminarmente, requereu a nulidade das provas, dado que ausente fundada suspeita para abordagem policial, no mérito, requereu a absolvição do réu pela insuficiência de provas e, subsidiariamente, a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da menoridade, a aplicação da causa de redução da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da lei 11.343/2006, a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Afasto a questão preliminar aventada pela Defesa, conforme se infere do relato das testemunhas policiais militares, agentes públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade e que prestaram compromisso de dizer a verdade em Juízo, o réu era pessoa conhecida dos meios policiais, estava em local no qual costumeiramente é praticado o tráfico de drogas, carregava algo junto à cintura e se evadiu ao ver a viatura, circunstâncias e comportamento que somados configuraram fundadas razões para atuação dos agentes de segurança.

A pretensão punitiva é PROCEDENTE.

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 12/13), autos de exibição e apreensão (fls. 14/15 e 21/23 - autos 1500807-30.2021.8.26.0318), laudo de constatação preliminar (fls. 16/17 e 24/25 - autos 1500807-30.2021.8.26.0318), comprovante de depósito judicial (fls. 90), laudo químico-toxicológico (fls. 91/93 e 107/109 - autos 1500807-30.2021.8.26.0318) e prova oral.

A autoria é certa.

A testemunha Jadson Eduardo Aranha, policial militar, discorreu que apreendeu um adolescente e rumava para delegacia, mas, ao passar pela rua Antônio Roversi, avistou o réu (que é conhecido dos meios policiais) em um ponto de drogas. O réu tentou se evadir, foi abordado, e em busca pessoal foram encontradas porções de droga. Na delegacia, policiais civis informaram que receberam informação de que o réu guardava drogas em sua casa. Foi ao endereço indicado acompanhado dos policiais civis, a irmã do réu autorizou o ingresso na casa e, com auxílio de cães farejadores, foram encontradas mais porções de droga. O réu foi abordado porque, ao ver a viatura, ele correu, neste momento não viu que ele estava em poder de drogas, mas o comportamento dele chamou a atenção e ele estava com uma pochete na qual foram encontradas porções de droga. Não se recorda da presença de outras pessoas no local. Não se recorda a quantidade de drogas apreendidas em poder do adolescente, ele estava no interior da viatura. Não se recorda se a irmã do réu assinou algum documento, mas ela concedeu autorização verbal. O quintal da casa tem terra e grama, as drogas estavam em uma sacola embaixo de entulhos, quase enterradas. Não se recordou se a casa tinha muro, mas estava próximo à parede dos fundos e no lote da casa do réu. Não se recordou se a casa tinha muro ou cerca.

No mesmo sentido o testemunho do policial militar Guilherme Zuffo Veneroso. Acrescentou que o réu segurava uma pochete junto à cintura, demonstrou nervosismo ao ver a viatura e tentou fugir. A pochete continha dinheiro e porções de droga. Na delegacia, uma policial disse que o réu era investigado, tinha informação de que o réu mantinha drogas na casa. Rumou ao local, a irmã do réu permitiu o ingresso e, com auxílio de cão farejador, foram encontradas porções de maconha e cocaína. O adolescente estava em compartimento da viatura. Não se recorda se a irmã do réu assinou documento, procedimento adotado pela polícia civil. A casa conta com muro. A informante do Juízo Graciete Maria de Souza Melo discorreu que é irmã do réu, mora na Rua Abílio Zanca, os policiais encontraram drogas nos fundos da sua casa. Não sabe o local no qual as drogas foram encontradas, os policiais estavam acompanhados de um cachorro. Explicou que sua casa tem quintal que é cercado, atrás

há um lote em construção. Permitiu que os policiais ingressassem em sua casa. Disse que o réu trabalhava com o irmão mais velho. Telefonou para Patrick, amigo de seu irmão, pediu que ele contatasse um advogado. Disse que seu namorado não morava na casa, mas frequentava o local diariamente, seu namorado tinha envolvimento com o tráfico de drogas. A casa tem cerca e o muro é da construção.

A testemunha Jennifer Fernandes Serra disse que recebeu denúncia de tráfico de drogas e realizava investigação; soube que o réu estava sendo conduzido por policiais militares à delegacia. Informou acerca de suas investigações aos policiais militares, foram à casa do réu, foi permitido o ingresso no imóvel e foram encontradas drogas no local no qual o informante indicou. A informação dava conta que o réu distribuía drogas. As drogas encontradas na casa estavam embaladas da mesma forma que as encontradas em poder do réu. Utilizou o cão para procurar mais porções de droga. Recebeu a informação na mesma data da prisão em flagrante. A casa contava com muro.

A testemunha Lindalva Maria Alves disse que estava fechando a porta da sala, viu uma bicicleta na sua calçada, um carro de polícia e sua filha tremia do outro lado da rua. Mora Rua Raul Schwinden n. 326. Não viu o momento da abordagem. Ao sair de sua casa, o réu estava algemado junto à parede.

A testemunha A. C. M. F. disse que viu a abordagem policial, estava saindo de casa, o réu estava de bicicleta, o réu foi abordado e colocado no interior da viatura.

Não viu se o réu carregava pochete. Estava no local com a ex-namorada do réu. O local não é uma praça, rua. Eram dois policiais. Tinha um adolescente na viatura.

A testemunha A. S. R. M. disse que estava no interior da viatura, os policiais transitavam sentido à uma praça, várias pessoas estavam no local, os policiais detiveram o réu e colocaram ele no interior da viatura. Conhece Wesley do bairro, não sabe se ele era namorado de Gracietti. Conhece o réu do bairro, mantinha amizade com ele, não vendia drogas com eles. A praça não fica próximo à rua Abílio Zanca.

O réu disse que tem 19 anos, é solteiro, não tem filhos, estudou até o 01º do ensino médio, trabalha eventualmente e aufera rendimentos de R\$ 470,00, por semana, quando adolescente praticou atos infracionais análogos ao crime de tráfico de drogas e foi internado na Fundação Casa. Disse que estava na praça, sentado ao lado de um amigo, a viatura subiu na praça, todos correram. Fugiu a bordo de sua bicicleta, parou na rua Raul Schwinden, local no qual morava sua namorada. Não estava em poder de uma pochete, não tinha drogas. Foi algemado e colocado na viatura. Na delegacia, indagado, disse que não mantinha drogas na casa. Disse que Wesley, namorado de sua irmã, frequentava a casa e desconfiava do envolvimento dele como tráfico de drogas. Disse que sua casa conta com cerca de palete, de madeira, um pedaço não tem cerca, é aberta e qualquer pessoa tem acesso ao local.

Anteriormente, quando adolescente, foi apreendido pelo PM Aranha.

Nesta toada, analisada a prova amealhada nenhuma dúvida há que o réu praticou o crime de tráfico de drogas. As testemunhas policiais foram uníssonas ao relatar a traficância, os policiais militares, após deterem o réu, em busca pessoal localizaram porções de maconha, cocaína (em quantidade incompatível com o uso) e dinheiro. Após, na casa do réu, foram encontradas mais porções de droga. Anoto que não vislumbro razão para que os policiais militares e civis, agentes de segurança, faltassem com a verdade em Juízo visando prejudicar o réu.

A versão do réu e as testemunhas arroladas pela Defesa) nada relataram que afastasse a certeza da autoria, certo que as circunstâncias do crime – quantidade, fracionamento da droga e dinheiro de proveniência não demonstrada –, indicam que o entorpecente era destinado ao tráfico.

Assim, ausentes causas excludentes de ilicitude e culpabilidade, passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase de dosimetria, nos moldes do artigo 42 da lei 11.343/2006, observada a grande quantidade e variedade de droga apreendida (141 gramas de cocaína e 195 gramas de maconha), sem olvidar o maior potencial lesivo da cocaína, exaspero a pena em 1/8 e fixo a reprimenda em 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 560 dias-multa.

Na segunda fase, observo que o réu tem menos de 21 anos de idade, mas, em atenção à súmula 231 do STJ, que veda a aplicação da pena aquém do mínimo legal, retorno a

pena ao mínimo legal – 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.
Na terceira fase, presente a causa de redução prevista no parágrafo 4º do artigo 33, reduzo a pena em 2/3, e fixo a pena definitiva em 01 ano e 08 meses de reclusão de pagamento de 166 dias-multa.
Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena, observada a gravidade em concreto da conduta, consoante apontado na primeira fase de dosimetria da pena. Ausentes informações sobre a condição econômica do réu, fixo cada dia multa no mínimo legal.
Substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito que consiste em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, reprimendas suficientes para que o réu compreenda a gravidade do comportamento e não se dedique a atividades ilícitas. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão acusatória para CONDENAR o réu FRANCISCO DANIEL DE SOUZA APOLONIO como incurso nas sanções do artigo 33, parágrafo 4º, da lei nº 11.343/06 a pena privativa de liberdade de 01 ano e 08 meses de reclusão, a ser resgatada no regime semiaberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana, pelo mesmo período da pena de reclusão, e pagamento de 166 dias-multa (no valor unitário mínimo).
Já Determinado à incineração da substância apreendida (fls. 37/39), decreto, na forma prevista nos artigos 61 e seguintes da lei 11.343/2006, o perdimento do valor apreendido (fls. 90).
Após o trânsito em julgado, expeçam-se as comunicações necessárias para o cumprimento das sanções impostas.
P.I.C.
Leme, 19 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA